بيان لنسك وكذا لكل دخول دم مجاوزة ومن وهم عدم وجوب الدم اذا لم يرد احد النسكين كصاحب الايضاح شرح الاصلاح فقد خالف الصواب فانه مخالف لاطلاق الاصحاب بأن من جاوزه فأحرم يجب عليه دم المجاوزة ان لم يعد الى الميقات (فان أحرم) أى المتجاوز عن الميقات مرارا (من عامه بفرض أو نذر فهو) أى فاحرامه معتبر (عن الاخير منها) أى عن التجاوز الاخير من المرات (وعليه قضاء البقية وان لم يحرم من عامه فكما مر) أى من التفصيل الذى سبق (ولو جاوزه كافر فأسلم أو صبى فبلغ او مجنون فأفاق ثم أحرم من حيث هو) أى من حيث وصل بعد تغيره من حال عدم التكليف اليه (ولو فى مكة اجزأه) أى احرامه (ولا دم عليه) لانه صار من أهل محل احرامه والمجاوزة وقعت له فى غير حال تكليفه (والعبد اذا جاوز) أى من غير احرام وكذا اذا باشر محظورا آخر مما تجب فيه كفارة مالية وهو بالغ (ثم عتق فعليه دم) أى بعد عتقه (وكذا لو لم يعتق ويؤديه بعد العتق) وهذا فرع عريب وحكم عجيب حيث لا يتصور أن يؤديه بعد العتق اذا لم يعتق اللهم الا ان يتكلف ويقال التقدير ثم عتق بعد محاوزته فورا وكذا لو لم يعتق أى حينئذ ويؤديه بعد العتق اذا عتق

﴿ باب الاحرام ﴾

وهو الدخول فى التزام حرمة ما يكون حلالا عليه قبل التزام الاحرام بالنية والتلبية (شرائط صحته) أى صحة الاحرام (الاسلام) وتقدم عليه الكلام (والنية والذكر) والاولى أن يقول والتلبية أو ما يقوم مقامها من الذكر (او تقليد البدنة) أى مع السوق وفيه ان النية والتلبية نفس الاحرام وحقيقته لا شرطه ل الاحرام شرط للنسك والنية من فرائض الاحرام اذ لا ينعقد بدونها اجماعا وان لبى وكذا التلبية أو ما يقوم مقامها من فرائض الاحرام عندا صحابنا لانهم صرحوا انه لا يدخل فى الاحرام بمجرد النية بل لابد من التلبية أو ما يقوم مقامها حتى لو نوى ولم يلب لا يصير محرما وكذا لو لبى ولم ينو وعن أبى يوسف انه يصير محرما بمجرد النية وهو مذهب الشافعى ومن تبعه وعلى المذهب انه يكون شارعا عند وجودهما هل يصير محرما بالنية والتلبية جميعا أو بأحدهما بشرط وجود الآخر فالمعتمد ما ذكره حسام الدين الشهيد انه يصير شارعا بالنية لكن عند التلبية لا بالتلبية كما يصير شارعا فى الصلاة بالنية لكن عند التكبير لا بالتكبير (وتعيين النسك ليس بشرط) بل يكفى فى صحته أن ينوى بقلبه ما يحرم به من حج أو عمرة أو قران او نسك من غير تعيين (فصح) اى احرامه (مبهما) وان كان لابد من أن يصير مبينا ومعينا (وبما أحرم به الغير) اى معلقا به كما فى حديث على كرم الله وجهه حيث قال أحرمت بما أحرم به النبى صلى الله عليه وسلم (وشرط بقاء صحته ترك الجماع) اى قبل الوقوف فى الحج وقبل الطواف فى العمرة لان الجماع حينئذ مفسد لهما وفى عد ترك المفسد شرطا مسامحة لان الشرط هو الفرض المتقدم على الركن سواء يرادفه أو الى آخر الفعل كالطهارة والنية فى الصلاة وكذا ترك الارتداد مطلقا (وشرط بقائه) أى بقاء الاحرام على حاله من غير رفضه (ان لا يدخله) أى الاحرام بحجة أو عمرة أخرى (على جنسه) أى من احرام حجة أو عمرة سابقة (قبل اتمام الاول) أى قبل اتمام العمل المتعلق بالاحرام الاول وخروجه عن أعماله جميعا (وكذا على خلاف جنسه) بأن يكون الاحرام الاول بحج أو عمرة والثانى على خلافه (فى صور) أى خاصة (تأتى) اى سيأتى بيانها وأحكامها من الرفض وما يترتب عليه من الدم فى باب اضافة أحد

والاودية ومنابت الشجر متفق عليه (واذا) سمع الرعد قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك رواه الترمذى ويقول سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته رواه مالك فى الموطأ (واذا) رأى الهلال قال الله أكبر الله أكبر اللهم أهله علينا بالامن واليمن والايمان والسلام والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربى وربك الله هلال خير ورشد اللهم انى أسألك من خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شره ثلاث مرات رواه الطبرانى

﴿ فصل ﴾

فى أدعية صحت عن النبى صلى الله عليه وسلم وهى مطلقة